

1500899-38.2019.8.26.0072

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Furto

Magistrado: Neyton Fantoni Júnior

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... drogas. Não suporta mais os constantes furtos praticados por seu filho (cf. termo de fls. 7).

Em juízo, ANA RITA MARIA ALVES DA SILVA confirmou ter sido vítima do furto narrado na denúncia, mas relatou que não sabe quem praticou o furto, pois mora em um bairro perigoso chamado São Carlos. Atualmente não sabe onde seu filho está, ele tem 5 filhos e a esposa dele ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

1ª Vara

Avenida Oswaldo Perrone, 218, Bebedouro-SP - cep 14706-136

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500899-38.2019.8.26.0072 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500899-38.2019.8.26.0072

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2143795/2019 - 03º D.P. BEBEDOURO, 3462488 - 03º D.P. BEBEDOURO, 45/19/103 - 03º D.P. BEBEDOURO, 2143795 - 03º D.P. BEBEDOURO, 45/19/103 - 03º D.P. BEBEDOURO, 2143795 - 03º D.P. BEBEDOURO, 45/19/103 - 03º D.P. BEBEDOURO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODOLFO HENRIQUE DA SILVA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Neyton Fantoni Júnior

Vistos, etc.

RODOLFO HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao art. 155, "caput", do Código Penal, porque em 12.05.2019, na Rua Domingos Piteli, Jardim Tropical, nesta cidade e Comarca de Bebedouro, subtraiu para si aproximadamente R\$ 500,00 em dinheiro e uma panela elétrica "NKS MAIS VOCÊ", avaliada indiretamente em R\$ 80,00, pertencentes a Ana Rita Maria Alves da Silva, sua mãe, de 66 anos de idade. Segundo descreveu a denúncia, o acusado é usuário de drogas e já havia subtraído outros itens da casa de sua genitora. Na data do fato,

RODOLFO foi até a casa de sua mãe, subtraiu os bens acima especificados e se evadiu em seguida. O acusado não foi localizado após a data do fato.

A decisão proferida a fls. 72 decretou a prisão preventiva do acusado, sobrevivendo a sua citação a fls. 133 e subsequente expedição de alvará de soltura (cf. fls. 143/144). Denúncia recebida. Defesa preliminar apresentada a fls. 151/153. Foi produzida a prova oral por meio virtual, com decretação da revelia do réu, conforme Termo de Audiência de fls. 221/222 e mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 223.

Encerrada a instrução, o Ministério Público postulou a procedência da ação penal e a condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 224/225). Por sua vez, a Dra. Defensora postulou a absolvição do réu por insuficiência de provas para a condenação, com pleito alternativo de aplicação da pena em patamares mais favoráveis (fls. 231/234).

É o relatório.

Improcede a ação penal.

À luz da regência normativa do art. 155, “caput”, do CPP, a convicção judicial deve ser formada em face do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, mostrando-se incabível o desfecho condenatório exclusivamente baseado em elementos contidos no inquérito policial, de modo a atrair, em nível de desfecho para o caso concreto, a incidência do art. 386, VII, do CPP.

O acusado não foi localizado para prestar informações na fase preparatória da ação penal (cf. relatório final de fls. 15). Da mesma forma, não foi localizado para intimação referente à audiência preliminar de proposta de suspensão condicional do processo, o que ensejou a decretação de sua prisão preventiva em consonância com a decisão de fls. 72. Após a regular citação (fls. 133) e expedição do alvará de soltura (fls. 143/146), o acusado não foi mais localizado, inviabilizando a sua intimação para comparecimento em audiência. Sua revelia foi decretada a fls. 221/222.

A vítima ANA RITA relatou perante a autoridade policial que é mãe de RODOLFO HENRIQUE DA SILVA e que ele é usuário de drogas, está sem trabalhar e praticou diversos furtos contra seus familiares. RODOLFO abandonou os próprios filhos e em 12.05.2019 subtraiu dinheiro e uma panela elétrica da casa da depoente, provavelmente para comprar drogas. Não suporta mais os constantes furtos praticados por seu filho (cf. termo de fls. 7).

Em juízo, ANA RITA MARIA ALVES DA SILVA confirmou ter sido vítima do furto narrado na denúncia, mas relatou que não sabe quem praticou o furto, pois mora em um bairro perigoso chamado São Carlos. Atualmente não sabe onde seu filho está, ele tem 5 filhos e a esposa dele morreu de acidente. Só sabe que ele está em um lugar bem longe (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 223).

Na linha de já sedimentado entendimento jurisprudencial, o Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Por isso, sem que exista no processo uma prova esclarecedora da responsabilidade do réu sua absolvição se impõe, por insuficiência probatória, uma vez que simples probabilidade de autoria coloca-se como mera etapa da verdade, não constitutiva, por si só, de certeza (cf. ADALBERTO JOSÉ Q. T. DE CAMARGO ARANHA, Da Prova no Processo Penal, 2ª edição, Saraiva, 1987, p. 63).

Exatamente por isso, ensinava o saudoso Professor Magalhães Noronha: “Vê-se, pois, que o ônus da prova cabe às partes. Há uma diferença, porém. A da acusação há de ser plena e convincente, ao passo que para o acusado basta a dúvida” (cf. Curso de Direito Processual Penal, 18ª edição, atualizada por Adalberto José Q. T. de

Camargo Aranha, Saraiva, 1987, p. 90).

E no caso concreto, assiste razão à Dra. Defensora ao sustentar que o acusado sequer foi visto por qualquer testemunha ou pela própria vítima na suposta cena do crime, acrescentando que a “res furtiva” não foi encontrada em seu poder e a própria vítima não afirmou categoricamente que o furto foi praticado por seu filho, ora acusado, a ensejar a sua absolvição por insuficiência de provas para a condenação.

Pelo exposto, julgo improcedente a ação penal e absolvo o réu RODOLFO HENRIQUE DA SILVA, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Diante da nomeação formalizada pela Defensoria Pública/OAB (fls. 87), arbitro os honorários advocatícios no patamar máximo do código 301 da tabela vigente. Expeça-se certidão.

P.I.C.

Bebedouro, 01 de dezembro de 2022.

NEYTON FANTONI JUNIOR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA